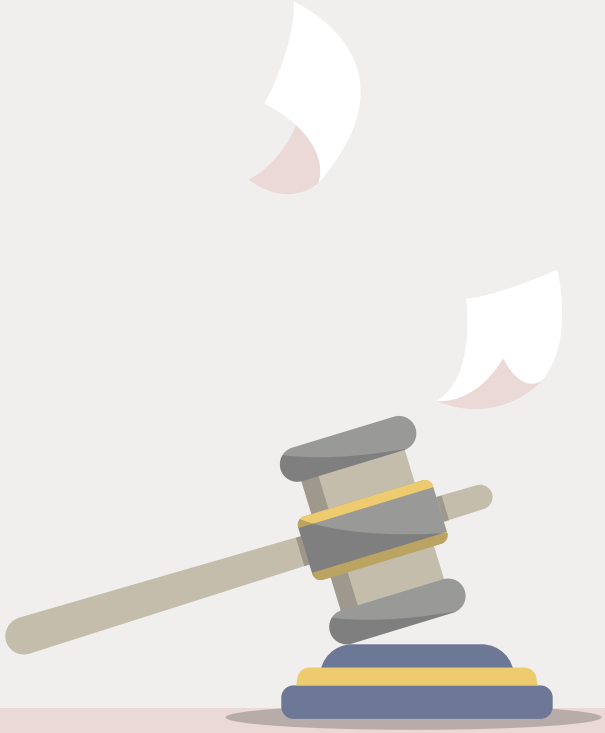
Panorama mondial de la réglementation de la protection des données personnelles

Présenté par: Ben Trad Roudeina
Encadré par : Me Ben Younes Ahlem

PLAN



01 Introduction

02 Les principaux cadres réglementaires

03 Tendances et enjeux actuels

04 Conclusion

01

Introduction

- Le monde numérique est aujourd'hui fortement interconnecté, ce qui rend la protection des données personnelles essentielle.
- Chaque activité en ligne, comme un clic, un achat ou une interaction, produit des données.
- Sans mesures de protection adéquates, ces informations peuvent être exploitées de manière abusive.
- Il est donc indispensable de mettre en place des cadres juridiques efficaces pour garantir la sécurité des données.

02

Les principaux cadres réglementaires

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD=Règlement Général sur la Protection des Données)

- Entré en vigueur le 25 mai 2018.
- S'applique à toutes les entreprises traitant les données de citoyens de l'UE, peu importe leur localisation.
- Principes clés : consentement, transparence, portabilité, droit à l'oubli, notification en cas de violation.

- Le RGPD confère aux individus des droits étendus, notamment le droit d'accès, de rectification, d'effacement ("droit à l'oubli") et de portabilité de leurs données.
- Les entreprises doivent obtenir le consentement explicite, assurer la sécurité des données, notifier les violations et, dans certains cas, désigner un Délégué à la Protection des Données (DPO).

Exemples de cas majeurs sous le RGPD

Meta (Facebook/Instagram)

- Infraction : Absence de consentement valable, usage détourné des données.
- Sanction : Amende de 320 millions d'euros et obligation de revoir le mécanisme de recueil du consentement en Europe.

Start-up de livraison espagnole

- Infraction : Non-respect du principe de minimisation, durée de conservation excessive.
- Sanction : Amende de 500 000 euros et obligation de suppression automatique des données.

États-Unis

- Absence de loi fédérale globale sur la protection des données personnelles.
- Plusieurs lois sectorielles : CCPA (Californie), HIPAA (santé), COPPA (enfants).
- Approche souvent axée sur les droits des consommateurs selon l'État ou le secteur.

CCPA (California Consumer Privacy Act)

Le CCPA a été adopté en Californie en 2018 et est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il répond au besoin de mieux protéger la vie privée des consommateurs face à la croissance des usages numériques et à la collecte massive de données par les entreprises. C'est la principale législation américaine en la matière, inspirée en partie par le RGPD européen.

Exemples de cas majeurs sous le CCPA

Honda (mars 2025)

Amende pour des “dark patterns” dans l’outil de consentement (double clic pour refuser, simple clic pour accepter), vérification excessive des demandes d’accès, et contrats fournisseurs non conformes.

Sephora (2025)

Amende de 1,2 million de dollars pour non-divulgation de la vente de données personnelles et non-traitement des opt-outs via GPC.

Différences principales avec le RGPD :

- Le CCPA ne s'applique qu'à la Californie, le RGPD est européen et a une portée extraterritoriale,
- Le RGPD impose une base légale explicite pour chaque traitement, ce qui n'est pas le cas du CCPA,
- Le CCPA vise aussi les ménages et appareils, alors que le RGPD cible avant tout les personnes physiques,
- Les droits accordés par le CCPA sont moins étendus (ex. pas de droit à la portabilité ou à la rectification comme dans le RGPD),
- Les sanctions financières prévues par le CCPA sont généralement inférieures à celles du RGPD.

Amérique latine

- Inspirée du RGPD, l'Argentine et le Brésil (avec la LGPD depuis 2020) adoptent des lois structurées autour des droits des personnes et des obligations pour les entreprises.
- LGPD: Loi la plus complète d'Amérique Latine, sanctions jusqu'à 2 % CA

Asie-Pacifique

- Japon : APPI (Act on the Protection of Personal Information), renforcée en 2022.
- Chine : PIPL (Personal Information Protection Law), entrée en vigueur en novembre 2021, très structurée, avec extraterritorialité.
- Australie, Corée du Sud (PIPA:L'une des plus strictes d'Asie) et Singapour disposent de lois récentes encadrant la gestion des données.

AFRIQUE

- Adoption progressive : Afrique du Sud (POPIA), Maroc, Sénégal, Tunisie, etc.
- Harmonisation régionale amorcée, mais niveau d'application hétérogène.

- 🇸🇳 Sénégal:Loi 2008-12,Référence en Afrique de l'Ouest
- 🇹🇳 Tunisie: Loi 2004-63,INPDCP, Loi pionnière Maghreb
- 🇿🇦 Afrique du Sud: POPIA (2013/2021), Loi la plus avancée du continent

Détails sur la Loi 2004-63 en Tunisie

Champ d'application :

Cette loi encadre le traitement des données à caractère personnel en Tunisie, aussi bien dans le secteur public que privé

INPDCP

Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel: autorité de contrôle indépendante

Sanctions

Amendes financières ou sanctions pénales en cas d'infraction, comme la non-déclaration ou la collecte abusive.

La loi de 2004 reste le socle légal, mais la Tunisie travaille à son adaptation pour intégrer les standards internationaux (comme le RGPD), notamment face à l'essor du numérique et de la digitalisation des services

03

Tendances et enjeux actuels

Tendances et enjeux actuels

Impact de l'IA

Nouvelles exigences autour de l'utilisation des données personnelles dans les algorithmes.

Renforcement des droits des individus :

Accès, rectification, effacement.

Montée des autorités indépendantes de contrôle

CNIL (France), ICO (Royaume-Uni), etc.

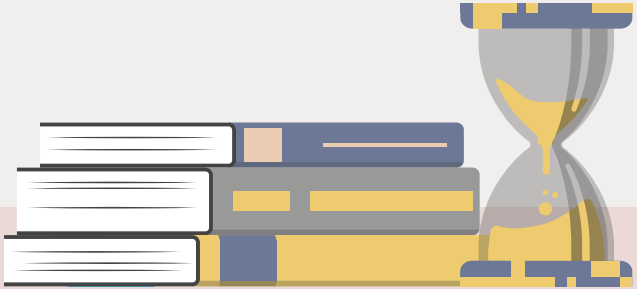
Transferts internationaux encadrés

Clauses contractuelles types, décisions d'adéquation.

04

Conclusion

- La protection des données personnelles est aujourd'hui reconnue comme un standard international.
- Malgré la diversité des réglementations, on observe une convergence autour de principes communs.
- Toutefois, la mondialisation du numérique, l'essor de l'intelligence artificielle et les enjeux de cybersécurité posent de nouveaux défis.
- Ces évolutions obligent les organisations et les acteurs concernés à assurer une veille réglementaire permanente.



¡MERCI!

CRÉDITOS: Esta plantilla para presentaciones es una creación de **Slidesgo**, e incluye iconos, infografías e imágenes de **Freepik**